އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވ. ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ހައިކޯޓު މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/HC-A/52 އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދައުވާ 16 އޭޕްރީލް 2026

Ahmed Shiyam v. State (Maldives Police Service)

ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލައެއްގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށްކަމާއި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި އެކަށޭނަ ހެކި އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ ޒިންމާއަކަށްވާތީ، އެ ހެކި ދައުލަތުން ދަށުކޯޓަށް ހުށަނާޅާނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ނިންމުން ބާޠިލުވާނެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

އަޙްމަދު ޝިޔާމް އަކީ 05 ޑިސެމްބަރު 2001 އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ފުލުހެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި ހުއްޓާ، އަޙްމަދު ޝިޔާމް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން 26 މެއި 2014 ގައި ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ.

އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ނޯތް ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރުގެ ގޮތުގައި ހުރެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު އަމަލުތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން، އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު ހަވާލާދީފައިވަނީ "ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އަދަބުތައް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގެ އިތުރުން ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އަދަބުތައް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) އަށް" ކަން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ލިޔުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2197/Cv-C/2019 ޤަޟިއްޔާ

އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަކާއި، އުޞޫލުތަކާއި އަދި ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާކަމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ ނުކުތުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި، ޢިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި 2019 ގެ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބެންޖެހޭ 1,495,000.00ރ. (އެއްމިލިޔަން ހަތަރުލައްކަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ) ހޯދުމަށް އެދި އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، އަހްމަދު ޝިހާމް، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގެ 13,8,7,6,2,1 މި މާއްދާތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިދާރީ މިންގަނޑުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އަދަބުދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީ، ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށާއި މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން އަންގައިދިނުމަށް އެދި ކުރި ދައުވާ ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ޤަޟިއްޔާ (2021/HC-A/52)

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2197/Cv-C/2019 ޤަޟިއްޔާ ނިމިފައިވާގޮތް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށްބުނެ އަހްމަދު ޝިހާމްގެ ފަރާތުން އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައެވެ. އިސްތިއުނާފު ބައްދަލުވާ ފަރާތަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް (ދިވެހި ފުލުހުން) އެވެ. އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަސާސީ ނުކުތާތަކެވެ.

1. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ ޚިލާފަށް ފަސޭހަކޮށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ؛ މިގޮތުން ބުނެފައިވަނީ، ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމުމުގައި އިތުރުން ޕްރޮސީޖަރުތަކުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއާ މަޝްވަރާކޮށް އެގޮތަށް ނިންމުމެއް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ފުރުޞަތުގެ މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމާއި، މިގޮތަށް ޕްރޮސީޖަރު އޮޅި ފުރުޞަތު ފަސޭހަކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/55 ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ބަލާފައި ނުވާކަމަށެވެ.

2. ޖިނާއީ ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއިމެދު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވަނީ "ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ޙުކުމެއް ކުރެވުން" ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ކުރެވޭ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޖިނާއީ ދައުވާއެއް ނުކުރެވި، ޖިނާއީ ޙުކުމެއް ނެތި އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވުމަކީ ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ؛

3. ސިވިލް ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތުން 07 (ހަތެއް) ހެކިން ހުށަހަޅާފައިވާކަމުގައި، ނަމަވެސް މީހުން އެއްވެސް ފަރާތަކުގެ ހެކިބަހެއް ޝަރީޢަތުން ހޯދުމަކާ ނުލައި ހަމައެކަނި އިސްތިއުނާފު ބައްދަލުވާ ފަރާތުގެ ބަސް މައްޗަށް ބިނާކޮށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ؛

4. އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަމާއި މައްސަލައިގައި އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެގެންނުވާކަން ފާހެކަން ބަޔާންކޮށް އުސޫލުން ބައްލަވާލެއްވުމުގައި އުސޫލުން ޤާއިމުވެފައިނުވާކަމުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ؛ މިގޮތުން ބުނެފައިވަނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާގައި ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި އޮތުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތަށް އެގޮތަށް އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް ދީފައިނުވާކަމަށެވެ. މިއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ އެންޑޯސްމަންޓާއި މިނިސްޓަރުގެ ނިންމުމާއެކު ކަމަށާއި، އެއީ ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވަކިކުރުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ފުލުހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން ހިނގައި ޝަރީޢަތް ހިނގާފައިވާ ނަޒާހަތްތެރިކަމާބެހޭ ބޯޑުން ބަލައި ޝަކުވާ ހުރިން ހަށިގަނޑު ކުރިމަތިލާ ބޮޑުކަމެއް ޤާނޫނުއަސާސީގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި އިސްތިއުނާފު ބާރުއަޅާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އުސޫލާ ސަލާމަތްކަމުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ އިދާރީ ގޮތުން ހުކުމެއް ހޯދުމަށް ކަމަށާއި، ދަށު ކޯޓުން ހުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްގައި ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، އެއީ ދަށު ކޯޓުގައި ބަހުސް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ކަމުގެ ބަލަނިވި ހުކުމެއްކަމަށް ބޭނުންކޮށް ހުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނީގޮތުން އަދި ޤާނޫނެއް ސަލާމަތުކަމުގެ މަސްލަހަތު ބިނާކޮށްގެން އަނެއްކާ ހެ ޤާނޫނާ ދައުލަތުގެ ފަނޑިޔާރުން ދަށުކޯޓުން ހުކުމްކުރައްވާފައިވާތީ، ޖުޑިޝަލް ޕްރިންސިޕަލްގެ ނިންމުމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ، މުޙައްމަދު ޝަމްޝާދު ނަސީރު ވ. ދިވެހި ދައުލަތު ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމެއްކަން ދަށު ކޯޓަށް ދެއްކިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައި ދައުލަތުން ދިފާޢުކުރައްވައި ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށް، އަޅު ހެޔޮ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވިފައިވާ ހުކުމާއިދި ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އަޅު ހެޔޮ ބަލައިގަނެވޭނީ އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ހުކުމް ކުރެއްވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް ނުކުތާ ދަށު ކޯޓުގެ ހުކުމް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކާ ބަލައިގަނެވޭނެ ވަކި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ނިންމުމެއް ނިންމިފައިވާ ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނޑާރަ ނައިބުގެ ޤަވާޢިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ނުބެލެވޭކަމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ޝަރީފް ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުލްނާސިރު ހުސައިން ހިމެނޭ ބެންޗުން މި މައްސަލައިގައި، ފަނޑިޔާރުން އެއްބަސްވެވަޑައިގެން، 16 އޭޕްރީލް 2026 ގައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2197/Cv-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ހުކުމް ބާތިލުކޮށް، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތަށް އެއްވަރުގެ ވަޒީފާއެއްގައި ވަޒީފާ ދިނުމަށް ފަހު، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ފެންނަން ޖެހޭ ފަރާތަށް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކުރައްވައެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މި ހުކުމަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މުލްޒިމުން ޚިޔާނާތް ސަރަޙައްދުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ފުލުހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ފުރަތަމަ، ކޯޓުން ބަލަންވާނީ އެ ބޯޑަށް އެކަން ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމުމަށް ބޭނުން ބުރަވެވުނު ހެކި ބިނާވާ އެކަށީގެންވާ ހެއްކާ އެ ބޯޑުގެ ކަންތައްތަކުގައި އިޖުރާއީ އިންސާފު ނުވަތަ ނިޒާމީ ޢަދާލަތު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ، މުޙައްމަދު ޝަމްޝާދު ނަސީރު ވ. ދިވެހި ދައުލަތު ޤަޟިއްޔާ (2019/SC-A/17)).

2. ދެވަނަ ކަމަކަށް ކޯޓުން ބަލަންވާނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން މިހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް އެ ބޭނުން ގަބޫލުކުރުން ސަބަބުތަކުގެ ހަޤީގަތް ދެނެގަތުމަށް އެ ބޭނުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ފާހަގަކުރެވޭ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ، މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ނަބީހު ވ. ދިވެހި ދައުލަތް ގަޟިއްޔާ (2019/SC-A/17)).

3. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ގޮތުގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

4. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން ބަޔާންކޮށްދީ އެ ނިންމުން ކޯޓުގައި ދިފާއު ކުރުމަކީ އިސްތިއުނާފު ދައުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

5. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުން ގޮސްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ބިނާކުރި އަސާސްތައް ރަނގަޅުކަމަށް ދައުލަތުން ފެންނަނަމަ އެކަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، ދިފާއުކޮށްފުން ހުރިހެކިތަކާ ކޯބައިކަން ބޭނުމީ އެނިންމުން ދިފާއު ކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

6. ދައުލަތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ނިންމުން ދިފާއުކޮށް، އެ ނިންމުން ބިނާކޮށްފައިވާ ހެކި ދަލީލާ ހުށަހަޅާނަމަ، އެގޮތަށް ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް ބޭނުން ބުރަވެވުނު ހެކިބަސް އެ ބޭނުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތޯ، އެ މައްސަލައެއް ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއް ނުހުންނާނެއެވެ.

7. އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައަކީ ދަށު ކޯޓުގައި ހިންގުނު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މައްސަލައެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ނ) ގެ ދަށުން، އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައި އަލުން ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެނީ ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވާ ހެކިތައް ކަމުގައި ވެގެންނެވެ.

8. އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައި ފަރާތްތަކުން ލިޔުންތަކާއި ޝާހިދުން ހާޒިރުކުރިޔަސް، އަދު ހިޔާގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ހުށަހަޅާފައިވިނަމަވެސް ހުށަހަޅައިފިނަމަވެސް، އެ ލިޔުންތަކާއި އަދު ހިޔާގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނާނީއެވެ.

9. މަދަނީ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ހެކިބަސް ހުށަހަޅާ އަސްލުކަމާއި ހެކިތަކާއި ދަލީލުތަކެއް ވަޒަންކޮށް އޭގެ ބޮޑުބަޔަކީ ތެދުވެދާނެކަމުގެ މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބާކީ ހެކިތަކާ ހިމާޔަތް ކަމެކެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަބްދުލްމަޖީދު ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުބްސަރު ގަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ގަޟިއްޔާ)).

10. ޝާހިދުން ހާޒިރުކުރުމަށް އެދޭ ހެކިން ހާޒިރުނުކުރުމަށް ނިންމާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަމުގެ ސަބަބު ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހެއެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 އަދި އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/98 ގަޟިއްޔާ).

11. މައްސަލައެއްގެ ޚަޞްމުން ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ހެކިން، ނުވަތަ ޚަޞްމުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ހުއްޖަތެއް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްނުކުރަން ނިންމާނަމަ، އެ ސަބަބު ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ޝަރީޢަތް ހުރިހާ މައްސަލަތަކުގައި ފަނޑިޔާރުންވެސް ދެކުން ފެންނަ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވާނީއެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 ޤަޟިއްޔާގެ 45 ވަނަ ނުކުތާ).

12. ހެކިން ހާޒިރުކުރުމުގެ ނުވަތަ ހުއްޖަތެއް ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ ސަބަބު ފާހަގަކުރުމަކީ، ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކާއި ރިޢާޔަތްކުރުމުން ގޮތެއް އެ ނިންމުމުން އެނގެން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެގޮތަށް ނިންމުމަކީ ހުއްޖަތެއް ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައިވިޔަސް ބުނުމުގެ ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

13. ވަކީލުން ވަކާލާތުކުރުމުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުގެ ޔަޤީންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ވަކީލު ދިން ފަހުމުން އުފައްދައިދެމުން ބަޔާންކުރެވެއެވެ. އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގައި ނުވާނަމަ، ވަކީލުން ވަކާލާތުކުރަން ޖެހޭ ހުކުމްތައް ނިންމުމުން ބާރުގައި ކަނޑައަޅައި، ވަކީލުން އަންނަނިވި ގޮތަށް ބެލުމުގެ މުސްތަޤްބަލު ހުކުމްތަކުގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިދެވެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

މުޙައްމަދު ސަފްވާން ނަސީރު ވ. ދިވެހި ދައުލަތް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު، މުޙައްމަދު ސަފްވާން ނަސީރު ވ. ދިވެހި ދައުލަތު ޤަޟިއްޔާ (2019/SC-A/17) ގެ 21 ވަނަ ނުކުތާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ސަފްވާން ނަސީރު އާއި ދިވެހި ދައުލަތް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގެ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖިނާއީ ކުށުގެ ތުހުމަތު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ފުލުހުން، ކޯޓުން ބަލަންފެށި އެ ބާވަތުގެ ބަލަމުން ދިޔަ މައްސަލައެއް ހުއްޓުވުމަށް އެ ބާވަތުގެ ކުށުގެ މުއްދަތު ނިމުނީއެވެ.

2. ދަޢުވާ ކަމުގައި ކޯޓުން ބަލަންވާނީ ވަކީލުގެ ވަކާލާތުކުރުމުން އަސާސީ ޙައްޤުތައް ސަލާމަތްކަމާއި ބާރު ގޮތުގައި ސަބަބުތަކުގެ ހަމަހަމަ ދޫކުރެވިގެން އެ ބާވަތުގެ އަސާސީ ޙައްޤު ގެއްލުމެއްގެ ކުރިމަތިވުމެވެ.

3. މިންގަނޑު މިގޮތަށް މައްސަލައެއް ކޯޓުން ހުށަހެޅުމުން އެންމެ އަސާސީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ ދަރަޖައެއްކަމެވެ.

އަހްމަދު ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުސްތަފާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަހްމަދު ނާޝިދު އާއި މުޙައްމަދު މުސްތަފާ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަދަނީ ޙުކުމްތަކުގައި ތަންފީޒުކުރުން ލިބިގެންވާ ހަޤީޤަތާއި ދަލީލުތައް ހުރަހެޅުމުގެ ބަދަލު ހަމަހަމަކަމާއެކު ވަކި ފަރާތަކަށް ބަރަދުމަކާ ނުލައި ތަންފީޒުކުރުން ލިބިގެންވެއެވެ.
2. ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ގާނޫނު ހުއްދަކުރާ އެންމެހައި ހަޤީޤަތާއި ދަލީލުތައް ވަޒަންކޮށް އޭގެ ބަޔާންކަން ތަފްސީލުކުރުމަކީ މައްސަލައިގެ ފަރީޤުންގެ ތަފްޞީލީ ބަޔާނުގެ ދެކޮޅުގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 ޤަޟިއްޔާގެ 45 ވަނަ ނުކުތާ.

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޖަބްރުންގެ ނަން މި ޝަރީޢަތްމިނުންކުރުމުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޖަބްރުން ހާޒިރުކުރުމަށް އެދޭ ގޮތުން ހާޒިރުކުރުމަށް ނިންމާ ޙުކުމްތަކުގައި އެކަމުގެ ސަބަބު ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
2. ޖަބްރުން ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ގޮތުން، ނުވަތަ ޖަބްރުން ހުރަހާ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ފަރީޤުގެ ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނިންމާނަމަ، އެ ސަބަބު ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ފަރީޤުން ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭނެއެވެ.

އެކާތުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/98 ދަޢުވާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 އަދި އެކާތުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/98 ދަޢުވާ . ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ހަބްސުވުންގެ ނަން މި ޝަރީޢަތްނިމުނުގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހަބްސުވުން ހާޒިރުކުރުމަށް އެދޭ ހެކިން ހާޒިރުކުރުވުމަށް ނިންމާ ބާވަތްތަކުގައި އެކަމުގެ ސަބަބު ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/55 ދަޢުވާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ރަޝީދު އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތާއި ދައުލަތުން ހަވާލާދީފައިވާ ދަޢުވާއާއެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ގޮތުން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ދަށުން އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމުންތަކަ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއާ މަޝްވަރާކޮށް އެފަދަ ނިންމުމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ބުނުމުގައި، މިފަދަ ބާވަތުގެ އޮތޯރިޓީ ބެލުމަކީ ވަޒީރުގެ ކަމެކެވެ. ދައުލަތުގެ ބުނުމުގައި، އެކަން ވަޒީރާގެ އިސްނާދުކުރުމުގެ މަތިން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް އެ ދަޢުވާގައި ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.)

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޚަޞްމުންގެ ނަން ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޙާޞިލުވެފައި އޮތުން ލާޒިމްވެގެންވެއެވެ.

2. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޙާޞިލުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނީ އެންމެ ކުޑަމިނުން އެ ފުލުހަކު ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުތައް އޭރަކު ދެވެން ހުންނަ ތަފުސީލާއެކު އެ ފުލުހަކަށް އެންގުމަށްފަހު، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ބޯޑުން ނުވަތަ ކޮމިޓީއިން އެ ފުލުހަކަށް އެ ތުހުމަތުތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވާނަމައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޚަޞްމުންގެ ނަން ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުގެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ވ. ޖާބިރުއަބްދުއްރަޙްމާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/49 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އާއި ޖާބިރުއަބްދުއްރަޙްމާން (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮން އުސޫލެއްކަމަށް އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ދަށުކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މި ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމުގައި އެ ޤަޟިއްޔާގެ އުސޫލު ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޓްރޮޕިކަލް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މަޝޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/133 މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 11 އަދި 12 ވަނަ ނުކުތާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޓްރޮޕިކަލް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މަޝޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް (ދައުލަތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަށު ކޯޓުތަކުގެ މަރުޙަލާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ނުވެފައި އަދި ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްތިޢުނާފީ ނުކުތާއެއް ކަމުގައި ނުވާ ނުކުތާތައް އިސްތިޢުނާފީ ކޯޓުން ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ (ދައުލަތުގެ ބޭނުމުގައި).

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު، މޫސާ ވަޙީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މުޙައްމަދު ވަޙީދު، މޫސާ ވަޙީދު (ދައުލަތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަށު ކޯޓުން ހެކި ވަޒަންކުރުމާއި މާނަކުރުމުގައި [illegible] ކޮން [illegible] [illegible] [illegible] ނަތީޖާ [illegible] ނުކުތާއަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ އިސްތިޢުނާފީ ނުކުތާއެއް ނޫނެވެ (ދައުލަތުގެ ބޭނުމުގައި).